Nachbesprechung zum Vorgang AR-03

Der Preisanhang im Gastkonto

1 Durchführung

Bearbeiten Sie zunächst Eingang, Sachgrundlage, Stellungnahme und Arbeitsauftrag. Geben Sie das Register, den Nachtrag und die Zusatzbelege erst nach dem ersten Entwurf frei. Lassen Sie die Auswirkungen auf die bisherige Bewertung und das bestellte Dokument ausformulieren.

2 Fallbezogene Gegenprüfung

2.1 Kontrollpunkt 1

Kenntnis am 6. Oktober führt bei normalem Lauf zum 20. Oktober, Kenntnis am 12. Oktober zum 26. Oktober. Nicht jeden Verdacht mit vollständiger Kenntnis gleichsetzen. Zweifel an der externen Übermittlung, Zweck und Zügigkeit der Ermittlungen konkret würdigen.

2.2 Kontrollpunkt 2

Interesse, wirtschaftlicher Wert und konkrete Geheimhaltungsmaßnahmen prüfen. Eine tatsächliche Übermittlung an einen Dienst ist von Veröffentlichung, Drittweitergabe oder Modelltraining abzugrenzen. DSGVO-Fragen separat prüfen.

2.3 Kontrollpunkt 3

Tatsachenkenntnis, Schutzregeln, Erkennbarkeit, Selbstmeldung, Betriebszugehörigkeit und Abmahnung bzw. technische Sperre in der Interessenabwägung gewichten. § 102 BetrVG für beide Kündigungsarten prüfen. Fehlende Beilage allein entscheidet die Vollständigkeit noch nicht.

2.4 Kontrollpunkt 4

Klagefrist für beide am 23. Oktober zugegangenen Kündigungen bis 13. November 2026 berechnen. Hilfsweise ordentliche Kündigung in eigenem Prüfungsgang behandeln.